

제주국제자유도시개발센터 상임감사

징 계(중징계) 요 구

제 목 : 직무관련자로부터 항응 수수

관계부서 : 홍보협력실

내 용

1. 사건 개요

제주국제자유도시개발센터(이하 'JDC')는 ◇◇◇◇와 2017년 11월 1일 「○○○○○ 사업」 관련 업무협약을 체결하여 사업을 추진하였다.

이후 2017년 11월 8일에 ◇◇◇◇는 JDC로부터 사업비(기부금)로 2억원을 지급받았고, JDC와 ◇◇◇◇, ●●●는 이 사업 추진과 관련하여 일본 현지를 3차례 방문하였다.

◇◇◇◇와 JDC 홍보협력실 △△△은 2018년 1월 25일부터 2018년 1월 27일까지 사업평가회의 개최(2018년 1월 26일)를 위해 일본 현지를 방문하였다. 방문인원은 총 6명이며, ◇◇◇◇ 5명, JDC 1명(홍보협력실 △△△)이었다.

2018년 1월 25일부터 2018년 1월 27일까지의 일정으로 일본 현지방문 시 JDC 홍보협력실 △△△의 항공비, 숙박비, 식비 등 총 747,790원¹⁾을 ◇◇◇◇에서 지불하였다.

2. 비위 사실의 판단

JDC △△△는 2017년 5월부터 2018년 3월까지 홍보협력실에 근무하면서 위 사업의 사업계획 수립 및 현지 사전 설명회 주재를 담당하였다.

1) 항공비 : 324,940원(왕복), 숙박비 : 300,000원(1일 150,000원 * 2박), 식비 : 122,850원(중식 및 석식)

△△△는 ‘○○○○○사업’ 사업평가회의 개최를 위해 ◇◇◇◇ 5명과 함께 2018년 1월 25일부터 2018년 1월 27일까지 2박 3일간 일정으로 일본 현지 방문을 출장이 아닌 개인 연차²⁾를 내서 개인 여행으로 다녀왔고, 당시 담당부서장인 □□□은 △△△가 위 기간 동안 ◇◇◇◇와 일본에 가는 것을 허락하지 않았는데도 불구하고 지시를 어기고 일본 현지를 방문하였다. 또한 △△△의 모든 경비(항공비, 숙박비, 식비) 비용 총 747,790원을 ◇◇◇◇에서 지불하였다.

「JDC 임직원행동강령」(이하 ‘행동강령’) 제16조에 ‘임직원은 원칙적으로 직무를 수행함에 있어서 직무관련자와 여행 및 골프 등 사적 접촉을 하여서는 아니 된다.’고 정하고 있다.

행동강령 제2조에서 제16조와 관련된 용어를 정의하고 있는데 “직무관련자”란 임직원의 소관 업무와 관련되는 개인 또는 법인·단체로서 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 직접 이익 또는 불이익을 받는 개인 또는 법인·단체로 정하고 있고, “금품등”이란 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의를 제공하는 것을 말하고 있다.

「JDC 인사규정」(이하 ‘인사규정’) 제33조(성실의 의무)에서 ‘직원은 법령과 정관 및 개발센터의 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 한다.’고 정하고 있다. 그리고 제35조(복종의 의무)에서 ‘직원은 직무를 수행함에 있어서 소속상급자의 직무상 명령에 복종하여야 한다.’고 정하고 있다. 또한 제39조(청렴의 의무)에서 ‘직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수하여서는 아니된다.’고 정하고 있다.

「○○○○○ 사업」에서 ◇◇◇◇는 사업 수탁단체이고 JDC 홍보협력실은 사업총괄, 사업계획 수립 및 현지 사전 설명회 주재를 하는 등 운영·관리하는 지위에 있으므로 ◇◇◇◇와의 사업 추진 담당자인 △△△는 행동강령에서 정하고 있는 직무관련자에 해당한다.

또한, 2018년 1월 25일부터 2018년 1월 27일까지 2박 3일간 일정으로 일본 방문 시 ◇◇◇◇로부터 식사 제공 및 교통·숙박 등의 편의를 제공받은

2) 연차 사용기간 : 2018.01.24. ~ 2018.01.30

것은 금품등의 수수에 해당된다.

따라서 △△△가 사업평가회 개최의 이유로 개인 연차를 내서 방문했을 시 ◇◇◇◇로부터 지원받은 항공비, 숙박비, 식비는 행동강령에서 정하고 있는 직무관련자와 여행 및 골프 등 사적 접촉을 하여서는 아니 된다는 것을 위반한 것이고, 이에 따라 제규정 준수 의무를 정하고 있는 인사규정 제33조(성실의 의무)를 위반한 것이며, 담당부서장이 허락하지 않았는데도 불구하고 이를 어기고 일본을 방문한 것은 소속상급자의 직무상 명령에 복종하여야 한다는 인사규정 제35조(복종의 의무)를 위반한 것이다. 또한 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수하여서는 아니 된다는 인사규정 제39조(청렴의 의무)를 위반한 것이다.

【관련자 주장 및 판단】

△△△는 2018년 1월 25일부터 2018년 1월 27일까지 2박 3일간 일정으로 일본 방문 시 ◇◇◇◇로부터 항공비, 숙박비, 식비를 지원받은 부분에 대하여는 지원받은 사실을 인정하고 있으나, 비위행위인지 모르고 지원받았다고 주장하고 있으며 이 기간 일본 방문에 대해 「○○○○○ 사업」 평가회의 현지 개최에 따른 주최기관 담당자로서 참석의 의무, 수탁기관의 참석 요청 등 사업의 원활한 마무리와 기관의 위상을 높이기 위한 책임감으로 적극적인 업무수행을 위한 방문이었다고 주장한다.

그러나 2018년 1월 25일부터 2018년 1월 27일까지 2박 3일 일정의 일본 방문 시 ◇◇◇◇에서 경비를 지원하겠다고 제안하였더라도 본인의 일본 방문 경비를 직무관련자가 지불한다는 것은 금품 등을 받은 것에 해당된다는 것을 규정 및 청탁금지법 교육 등을 통해 충분히 알 수 있어 몰랐다고 주장하는 부분에서는 설득력이 없고, 이 사업을 총괄하고 책임지는 담당부서장의 만류에도 불구하고 개인 휴가를 통해 갔다는 점 등을 볼 때 △△△ 본인이 주장하는 사업의 원활한 마무리와 책임감으로 갔다는 주장을 받아들이기 어렵다.

【조치할 사항】 이사장은

2018년 1월 25일부터 2018년 1월 27일까지 2박 3일간의 일정으로 일본 방문 시 직무관련자로부터 향응을 수수한 △△△에 대하여 JDC 인사규정 제46조 및 인사규정시행세칙 제58조 별표3의 금품등 수수 관련자 징계양정 기준에 따라 징계처분(중징계) 하시기 바랍니다.